

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5090729-75.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci GRANDO

RECORRENTE: VERA LUCIA FAVRETTO CARDOSO

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP PARA TRATAMENTO DE SÍNDROME DE APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO (SAOS) DE GRAU LEVE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO IMINENTE DE DANO IRREVERSÍVEL. PERICULUM IN MORA NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO. Intimem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2025.

5090729-75.2024.4.02.5101

510015445765 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5090729-75.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci GRANDO

RECORRENTE: VERA LUCIA FAVRETTO CARDOSO

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte autora em face de decisão monocrática de indeferimento da tutela recursal postulada, em que pretendia o fornecimento de **aparelho de pressão aérea contínua positiva (CPAP)** automático com umidificador e **máscara nasal tamanho M** para tratamento de Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) de grau leve (C10 G47.3).

A agravante pretende a reforma da decisão monocrática e a concessão da tutela recursal, ao argumento principal de que inexistem alternativas terapêuticas eficazes para seu quadro clínico no SUS e que há evidente *periculum in mora*, conforme documento médico anexo ao recurso, em que é apontado que "*a apneia aumento risco de IAM e AVC, além de comprometimento de quadro de comorbidade de paciente*".

Sem contrarrazões pelos agravados, em que pese devidamente intimados.

É o relatório. Decido.

VOTO

A decisão monocrática agravada foi proferida em sede de Recurso de Medida de Urgência interposto pela parte autora em face do indeferimento de tutela provisória de urgência pelo d. Juízo Federal da 23ª VF do Rio de Janeiro [evento 9, DESPADEC1, autos de origem], em que a demandante pretendia o fornecimento de **aparelho de pressão aérea contínua positiva (CPAP)** automático com umidificador e **máscara nasal tamanho M** para tratamento de Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) de grau leve (C10 G47.3).

Esta relatora, em cognição sumária, rejeitou o pedido liminar de tutela recursal, pontuando que a documentação médica anexa aos autos de origem atestam que a Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) da autora é de **grau leve** (C10 G47.3) e não aponta quais os verdadeiros riscos iminentes do não uso do CPAP.

Faltaria ao caso, portanto, a demonstração do *periculum in mora*.

Em sede de agravo, a autora repete os argumentos do Recurso de Medida de Urgência e destaca que inexistem alternativas terapêuticas eficazes para seu quadro clínico no SUS e que há evidente *periculum in mora*, conforme documento médico anexo ao recurso, onde é apontado que "*a apineia aumento risco de IAM e AVC, além de comprometimento de quadro de comorbidade de paciente*".

A irresignação não merece prosperar, porquanto o novo documento apresentado não demonstra de forma cabal a existência de risco iminente de dano irreversível. O diagnóstico como "SAOS de grau leve" e a simples menção ao aumento do risco de IAM e AVC são insuficientes à concessão da tutela, ao menos em cognição sumária.

Registro, ainda, passagem da decisão agravada quanto ao intervalo entre a documentação médica apresentada e o ajuizamento da demanda, que, ao meu ver, é suficiente para afastar qualquer alegada urgência:

"Ademais, como bem ressalta a decisão do juízo de origem, um dos laudos que instruem a inicial é datado de 15/11/2021 [evento 1, ANEXO2, fl. 54] e a ação foi ajuizada somente em outubro/2024, o que é suficiente a afastar qualquer alegação de urgência."

Nessas condições, **VOTO por CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO.** Intimem-se.

5090729-75.2024.4.02.5101

510015445764 .V3